

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                               |               |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 2186/2531 | พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น   | โจทก์         |
|                           | นายบุญมา ก้องแสนคำ กับพวก     | จำเลย         |
|                           | นายบุญมา อ้องแสนคำ ที่ 1      | ผู้ยื่นคำร้อง |
|                           | นายสุไล จิตรไพศาล ที่ 2 จำเลย | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำเลยทั้งหกคนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 210 จำคุกคนละ 1 ปี ริมของกลางศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งหกมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 210 วรรคหนึ่ง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งหกฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอ้างว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้าม (อันดับ 88)

จำเลยทั้งหกอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา และเฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 90,91,90 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกันคนละ 60,000 บาท (อันดับ 56)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้วจึงไม่จำเป็นต้องสั่ง  
คำร้องนี้ ให้ยกคำร้อง

---

ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้วจึงไม่จำเป็นต้องสั่ง  
คำร้องนี้ ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |